

별도공사의 소요부서 직구입 처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본부 처 부는 구매, 공사, 용역 등의 계약관리와 자재 재고관리 업무를 담당하고 있다.
- 사규 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입), 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접 집행)에 따르면,
 - “수요부서 직구입은 구매 건당 추정가격이 ***원 이하로, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타 설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당한다”고 규정하고 있다.
 - 또한 「공사관리규정」 제3조(용어의 정의), 제88조(간이공사) 및 「간이공사 업무처리기준」 7.0에 의하면, “공사주관부서는 공사에 관한 기본계획을 수립하고 단위공사의 시행계획을 작성·승인하거나 공사설계를 담당하며, 추정가격을 산정하여 2천만 원 미만의 소규모 공사인 경우는 간이공사로 진행해야 한다”고 명시하고 있고, “간이공사 대상에 해당이 되는 경우 공사감독자는 ① 산출명세서(재료비, 노무비, 산업안전보건관리비 등)를 작성하여 공사비의 근거 마련, ② 산업안전사고를 대비하여 위험성평가서 및 안전관리계획서를 착공 전 검토, ③ 하자관리(하자담보책임기간 및 하자보수보증금 지정 등) 및 하자검사 시행 등 관련 기준을 준수해야 한다”고 되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ♣본부의 소규모 공사 수행내역을 점검한 결과,
 - 임시사옥 보수를 위해 추정가격 +++원 미만인 소규모 공사를 시행하면서, 관련 규정을 따르지 않고 소요부서 직구입로 처리하였는데,
 - 이처럼 공사계약을 소요부서 직구입로 진행한다면, 공사원가산출 · 안전관리 · 준공검사 · 하자요청 등 전반적으로 계약관리가 소홀하게 되므로 이는 적정하지 못한 업무처리이다.
- ❖ (관련부서 의견) 추정가격 +++원 미만의 공사를 간이공사로 시행하지 않고, 소요부서 직구입으로 처리한 사실을 인정하였으며, 적극업무 면책을 신청하였고, 면책 신청서를 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

조 치 할 사 항

♣본부장은 별도공사 계약 시 소요부서 직구입으로 처리하는 등 미흡사례가 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(▣부)
관련부서	